

1502156-75.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CARELLA BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

Vistos.

RAFAEL CARELLA BARBOSA, qualificado às fls. 11/12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502156-75.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502156-75.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CARELLA BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

Vistos.

RAFAEL CARELLA BARBOSA, qualificado às fls. 11/12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 9h57, na Rua Eduardo Augusto Mesquita, nº 21, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 263 (duzentos e sessenta e três) porções de Cocaína, 162 (cento e sessenta e duas) porções de pedras de Crack me 70 (setenta) porções de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.06) e laudo de constatação (fls.36/38). Segundo a denúncia, RAFAEL estava no local dos fatos tendo consigo as drogas destinadas à venda a terceiras pessoas. Na data sobredita, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina, momento que visualizaram RAFAEL em atitude suspeita, assim decidiram abordá-lo. Contudo, RAFAEL tentou empreender fuga, mas foi detido. Durante a revista pessoal localizaram na sacola que RAFAEL trazia consigo as 263 (duzentos e sessenta e três) porções de Cocaína, 162 (cento e sessenta e duas) porções de pedras de Crack me 70 (setenta) porções de Maconha, além de R\$ 22,00 (vinte e dois reais). RAFAEL foi conduzido à delegacia e confessou a autoridade policial que "quando avisado por um comparsa da aproximação dos guardas civis municipais e, assim tentou evadir-se do local. durante o trajeto dispensou uma sacola plástica que portava na qual continha, substâncias entorpecentes, quer sejam, maconha, crack e cocaína, bem como, R\$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. Foi seguido pelos guardas municipais, que lograram alcançá-lo e detê-lo, indagado afirmou que havia acabado de iniciar seu "turno". Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico. A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2021 (fls. 119/120). O acusado foi devidamente citado à fl. 143.

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado apresentou defesa preliminar, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência do feito com a absolvição diante da falta de provas. Subsidiariamente requereu a aplicação da pena mínima com o redutor do §4º e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 03/05), no auto de exibição e apreensão (fl. 06), no laudo de constatação (fls. 36/38) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 146/148), ambos com resultado positivo para as drogas apreendidas, além da prova oral colhida.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Rafael Carella Barbosa aduziu que, na data dos fatos, estava em cima de um muro situado no local dos fatos, quando foi avisado por um comparsa da aproximação dos guardas civis municipais. Assim, tentou evadir-se do local e durante o trajeto, dispensou uma sacola plástica que portava, na qual existiam substâncias entorpecentes, a saber, maconha, crack e cocaína, bem como R\$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. Esclareceu que foi seguido pelos guardas municipais, que lograram alcançá-lo e detê-lo. Indagado, afirmou que havia acabado de iniciar seu "turno", ou seja, por volta das 7h00 e, estava ali efetuando a venda de substâncias ilícitas. Os guardas municipais fizeram buscas pelo local e localizaram a sacola que havia dispensada com as substâncias entorpecentes e valor em espécie. Consignou que para realizar a venda de entorpecentes, recebia 20 (vinte) por cento do total vendido no dia (fls. 11/12).

Apesar da confissão em sede inquisitória, em juízo o réu modificou sua versão afirmando que não era o proprietário das drogas que o flagrante foi armado pelos policiais.

Em juízo o réu RAFAEL disse que estava morando na rua e fazia reciclagem, é usuário de crack. Mora na rua desde os 20 anos, tem 31 anos. Afirmou que tinha ido na

biqueira comprar pedra para fumar, quando o cara correu e jogou as drogas em cima do telhado, os policiais não conseguiram pegar o cara então o pegou, eles o levaram para o mato, o torturaram e disseram que se não assumisse iriam matá-lo. Eles disseram que já que não conseguiram pegar ninguém iam levá-lo e ia ser o dia de folga. Não conhecia os policiais, como andava sujo na rua a polícia não o enquadrava. Tinha uma moradora da casa de frente que presenciou, o menino jogou a droga em cima da casa dela, os policiais pediram para ela abrir para pegarem. Foi abordado pelos dois guardas ouvidos mais um moreno alto. Na delegacia falou o que os guardas mandaram falar, e estava drogado. Eles o bateram, deram coronhada na cabeça, teve que falar, ficou com medo. Eles falaram "nós vamos ganhar um dia de folga, já que não pegamos ninguém vamos pegar você"

Verifica-se que a negativa do réu restou isolada das demais provas constantes nos autos, em especial pelo relato dos policiais que foram uníssomos em contar como se deu a perseguição do acusado.

Em juízo, a testemunha Michael do Couto Lima, guarda municipal, disse que, estavam em patrulhamento quando o réu avistou a equipe e empreendeu fuga, conseguiram abordá-lo e com ele encontraram uma sacola com entorpecentes e dinheiro. Ele confessou a traficância. A sacola estava na posse do réu. Ele estava sozinho quando viram. O local é conhecido como ponto de venda de droga. Não conhecia o réu de outras abordagens.

A testemunha Felipe da Silva Nogueira, guarda municipal, narrou os mesmos fatos dizendo que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu que saiu correndo, conseguiram abordá-lo, ele estava com uma sacola na mão onde tinha entorpecentes. Ele confessou que estava na venda de drogas. Não conhecia o réu. O local é conhecido pela venda de entorpecente. O réu estava sozinho.

Resta claro que ambos os guardas narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos, bem como acrescentando que não conheciam o acusado até a data dos fatos. O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

A palavra dos guardas é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil do interrogatório do acusado. Assim, não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicar o réu, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Ou seja, os guardas disseram que o réu ao avista-los tentou fugir, sendo detido com uma sacola contendo os entorpecentes. Esclareceram ainda que se tratava de local conhecido pelo tráfico e que não conheciam o acusado de outras abordagens, o que foi confirmado pelo próprio réu.

Assim, não é possível acreditar que os agentes da lei teriam, sem motivo aparente, imputado ao réu crime de tamanha gravidade, apenas porque ele estaria no local sem nem ao menos conhecê-lo.

A acusação do réu teria que ser provada pela defesa, não podendo o juízo presumir a inidoneidade dos guardas.

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e

momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carregados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos guardas municipais, os quais avistaram o réu em atitude suspeita e lograram êxito em detê-lo com uma sacola contendo drogas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; Lex STF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).

Nesse contexto, à vista da prova oral colhida, das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza variada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e do dinheiro apreendido, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes.

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não só em razão da relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, da reincidência específica e dos maus antecedentes (Execução 01 ou Processo 823-25.2016, fls. 52 e 113/114; Processo 10578-78.2013, fls. 43/44 e 116/117), sendo latente que se dedica a atividades criminosas, não sendo iniciante no mundo do crime.

Deve-se atentar, portanto, para a presença da agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Execução 01 ou Processo 823-25.2016, fls. 52 e 113/114).

Assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito, PASSO À DOSIMETRIA DA PENA do réu, em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, há que se considerar que o acusado é portador de maus antecedentes (Processo 10578-78.2013, fls. 43/44 e 116/117), por crimes distintos daquele configurador da reincidência, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, considerando a circunstância agravante da reincidência específica (Execução 01 ou Processo 823-25.2016, fls. 52 e 113/114), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena base em 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa. Para a terceira fase do cálculo, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ademais, trata-se de réu reincidente específico e com maus antecedentes criminais, não sendo outro regime suficiente a atingir às

finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar RAFAEL CARELLA BARBOSA, qualificado às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se guia de execução provisória.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 08), assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro depositado aos autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA